

| Stt                                                        | Thửa đất | Diện tích<br>(m <sup>2</sup> ) | Hệ số<br>góc | Giá khởi<br>điểm/đồng | Tiền đặt<br>trước/đồng | Tiền hồ<br>sơ/đồng |
|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>A. Xã Tân Hoà</b>                                       |          |                                |              |                       |                        |                    |
| <b>I. Khu tiếp giáp tỉnh lộ 17 (1 cũ), thuộc lô A5</b>     |          |                                |              |                       |                        |                    |
| 1                                                          | A5-41    | 294                            |              | 2.704.800.000         | 540.960.000            | 200.000            |
| <b>II. Khu tiếp giáp đường số 14, thuộc lô A5</b>          |          |                                |              |                       |                        |                    |
| 1                                                          | A5-42    | 176,5                          |              | 741.300.000           | 148.260.000            | 100.000            |
| 2                                                          | A5-44    | 176,7                          |              | 742.140.000           | 148.428.000            | 100.000            |
| <b>III. Khu tiếp giáp đường số 20, thuộc lô A12</b>        |          |                                |              |                       |                        |                    |
| 1                                                          | A12-38   | 169,4                          |              | 728.420.000           | 145.684.000            | 100.000            |
| 2                                                          | A12-39   | 170                            |              | 731.000.000           | 146.200.000            | 100.000            |
| <b>B. Xã Krông Na</b>                                      |          |                                |              |                       |                        |                    |
| <b>I. Khu tiếp giáp đường ngang khu vực Buôn Ea Rông B</b> |          |                                |              |                       |                        |                    |
| 1                                                          | LO-04    | 179,6                          |              | 359.200.000           | 71.840.000             | 100.000            |
| 2                                                          | LO-05    | 180                            |              | 360.000.000           | 72.000.000             | 100.000            |
| 3                                                          | LO-06    | 180,3                          |              | 360.600.000           | 72.120.000             | 100.000            |
| 4                                                          | LO-07    | 180,6                          |              | 361.200.000           | 72.240.000             | 100.000            |
| 5                                                          | LO-08    | 173,4                          | 1,2          | 357.204.000           | 71.440.800             | 100.000            |
| 6                                                          | LO-09    | 180                            |              | 306.000.000           | 61.200.000             | 100.000            |
| 7                                                          | LO-10    | 179,9                          |              | 305.830.000           | 61.166.000             | 100.000            |
| 8                                                          | LO-11    | 179,8                          |              | 305.660.000           | 61.132.000             | 100.000            |
| 9                                                          | LO-12    | 179,8                          |              | 305.660.000           | 61.132.000             | 100.000            |
| 10                                                         | LO-13    | 179,7                          |              | 305.490.000           | 61.098.000             | 100.000            |
| <b>C. Xã Ea Bar</b>                                        |          |                                |              |                       |                        |                    |

## II. Khu tiếp giáp đường TL 19A (5 cũ) thuộc trường Hoa Lan

|   |      |       |      |               |             |         |
|---|------|-------|------|---------------|-------------|---------|
| 1 | T5-7 | 139,4 | 1,20 | 1.508.308.000 | 301.661.600 | 200.000 |
|---|------|-------|------|---------------|-------------|---------|

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

**4. Tổng giá khởi điểm:** 10.482.812.000 đồng (*Mười tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, tám trăm mười hai ngàn đồng*).

### **5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:**

5.1. Thời gian: Người tham gia đấu giá tài sản có thể tự tìm hiểu hoặc liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 17/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/03/2025 (*trong giờ hành chính*);

5.2. Địa điểm: Tại các thửa đất đấu giá.

**6. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:**

6.1. Thời gian bán Hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 06/03/2025 đến 11 giờ 30 phút ngày 24/03/2025 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk (*Trong giờ hành chính*).

Người mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CCCD/CMND, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật và không được hoàn lại tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.

\* Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá
- Quy chế cuộc đấu giá
- Phiếu trả giá
- Các Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

6.2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Từ 08 giờ 00 phút ngày 06/03/2025 đến 11 giờ 30 phút ngày 24/03/2025 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk (*Số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk*);

b) Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 24/03/2025 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Buôn Đôn (*Thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk*).

**7. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước:**

7.1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: Chi tiết tại Mục 3 Thông báo.

7.2. Tiền đặt trước: Chi tiết tại Mục 3 Thông báo.

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm mở tại Ngân hàng.

Thông tin nộp tiền đặt trước:

- Tên đơn vị thụ hưởng: **Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản;**
- Số tài khoản **5220201000843** mở tại Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Lập Bắc Đăk Lăk;
- Nội dung nộp tiền/chuyển khoản: “Họ và tên” nộp tiền đặt trước đấu giá “tên tài sản đấu giá”.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 06/03/2025 đến 11 giờ 30 phút ngày 24/03/2025.

#### **8. Thời gian, địa điểm; điều kiện, cách thức đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá:**

8.1. Thời gian, địa điểm: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ hợp lệ cho tổ chức đấu giá tài sản trong giờ hành chính kể từ khi bắt đầu bán hồ sơ tham gia đấu giá đến trước 11 giờ 30 phút ngày 24/03/2025 tại Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đăk Lăk.

8.2. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có khả năng tài chính và đáp ứng với các quy định của pháp luật có liên quan; ngoại trừ các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024.

8.3. Cách thức đăng ký và nộp hồ sơ: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp đầy đủ chứng từ, hồ sơ đăng ký, nộp tiền đặt trước hợp lệ và đúng thời gian quy định tại Quy chế phiên đấu giá tài sản. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng các quy định đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

**9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá (buổi công bố giá):** Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/03/2025 tại Tại nhà Văn hoá Trung tâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk – Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk

#### **10. Hình thức, phương thức đấu giá:**

10.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

10.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Bước giá tối thiểu:

- Giá khởi điểm < 500 triệu đồng: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).
- Giá khởi điểm ≥ 500 triệu đồng: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

*\*Lưu ý: Giá trúng đấu giá tối thiểu ≥ Giá khởi điểm/thửa + 01 bước giá.*

10.3. Cách thức ghi phiếu:

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá và phong bì đựng phiếu trả giá do Trung tâm phát hành. Người tham gia





đấu giá được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá, thời gian công bố giá.

- Cách ghi phiếu: Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá (phiếu do Trung tâm phát hành và được đóng dấu treo của Trung tâm vào góc phía bên trái của tờ phiếu trả giá) và trực tiếp ghi đầy đủ thông tin trên phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình; phiếu trả giá phải được ghi bằng một loại màu mực (không sử dụng bút có mực màu đen, màu đỏ hoặc loại mực dễ phai). Trường hợp phiếu trả giá có sự sai lệch giữa số tiền trả giá bằng số và bằng chữ thì số tiền trả giá bằng chữ là số tiền trả giá của người tham gia đấu giá. Phiếu trả giá phải được người tham gia đấu giá trực tiếp ký.

- Người tham gia đấu giá có thể dùng giấy bạc hoặc cái loại giấy khác để bảo mật phiếu trả giá của mình. Phong bì đựng phiếu trả giá phải được ghi họ tên, ký tại các mép của phong bì đựng phiếu. Trường hợp bỏ phiếu thay phải có giấy ủy quyền theo quy định.

- Trường hợp phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính sẽ được Trung tâm bỏ vào thùng phiếu nhưng phải đảm bảo phiếu trả giá được gửi đến trước thời hạn nộp phiếu. Những phiếu được gửi đến sau thời hạn nộp phiếu sẽ không được chấp nhận và được hoàn trả nguyên vẹn cho bưu chính.

- Thời hạn nộp, nhận phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 06/03/2025 đến 11 giờ 30 phút ngày 24/03/2025 tại Trung tâm.

- Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

- Thời gian công bố giá: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 03 năm 2025.

- Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đọc Quy chế cuộc đấu giá; Giới thiệu từng tài sản đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm của tài sản; phát số cho người tham gia đấu giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá.

- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ.

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá.

- Đấu giá viên tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá (Trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, Phiếu không nộp tiền đặt trước) công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá.

- Phiếu không hợp lệ:

- + Không điền đầy đủ các thông tin (Giá trả mua tài sản, ký xác nhận)
- + Phiếu trả giá không còn nguyên vẹn, rách nát và không xác định được thông tin của người tham gia đấu giá.
- + Người tham gia đấu giá không đủ điều kiện tham gia (Không nộp tiền đặt trước hoặc nộp không đúng thời gian quy định)
- + Giá trả thấp hơn giá khởi điểm.
- + Người tham gia đấu giá không tham gia buổi công bố giá.
- Phiếu hợp lệ: Là phiếu không thuộc một trong các trường hợp phiếu không hợp lệ nêu trên.
- Đấu giá viên Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.
- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

**11. Những thông tin khác:** Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản không tổ chức đấu giá tài sản trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền yêu cầu dừng, tạm dừng việc tổ chức đấu giá.

**\* Các nội dung khác thực hiện theo Quy chế cuộc đấu giá.**

**Thông tin liên hệ:** Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464.

**Nơi nhận:**

- Niêm yết, thông báo công khai theo quy định;
- TTPTQĐ huyện Buôn Đôn (p/hợp);
- Lưu: VT, Hsđg.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Mai Thế Tạo**



SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK LẮK  
TRUNG TÂM  
DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  
Số: 23/QC-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 03 năm 2025.

## QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 109/2024/HĐĐG-TTĐG ngày 26/9/2024 và Phụ lục Hợp đồng 01/2025/HĐĐG-TTĐG ngày 03/03/2025 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Buôn Đôn.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (sau đây gọi là Trung tâm) ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

### Điều 1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, giấy tờ pháp lý của tài sản đấu giá

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 16 thửa đất còn lại tại xã Tân Hoà, xã Krông Na và xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể như sau:

| Stt                                                        | Thửa đất | Diện tích<br>(m <sup>2</sup> ) | Hệ số<br>góc | Giá khởi<br>điểm/đồng | Tiền đặt<br>trước/đồng | Tiền hồ<br>sơ/đồng |
|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>A. Xã Tân Hoà</b>                                       |          |                                |              |                       |                        |                    |
| <b>I. Khu tiếp giáp tỉnh lộ 17 (1 cũ), thuộc lô A5</b>     |          |                                |              |                       |                        |                    |
| 1                                                          | A5-41    | 294                            |              | 2.704.800.000         | 540.960.000            | 200.000            |
| <b>II. Khu tiếp giáp đường số 14, thuộc lô A5</b>          |          |                                |              |                       |                        |                    |
| 1                                                          | A5-42    | 176,5                          |              | 741.300.000           | 148.260.000            | 100.000            |
| 2                                                          | A5-44    | 176,7                          |              | 742.140.000           | 148.428.000            | 100.000            |
| <b>III. Khu tiếp giáp đường số 20, thuộc lô A12</b>        |          |                                |              |                       |                        |                    |
| 1                                                          | A12-38   | 169.4                          |              | 728.420.000           | 145.684.000            | 100.000            |
| 2                                                          | A12-39   | 170                            |              | 731.000.000           | 146.200.000            | 100.000            |
| <b>B. Xã Krông Na</b>                                      |          |                                |              |                       |                        |                    |
| <b>I. Khu tiếp giáp đường ngang khu vực Buôn Ea Rông B</b> |          |                                |              |                       |                        |                    |
| 1                                                          | LO-04    | 179,6                          |              | 359.200.000           | 71.840.000             | 100.000            |
| 2                                                          | LO-05    | 180                            |              | 360.000.000           | 72.000.000             | 100.000            |
| 3                                                          | LO-06    | 180,3                          |              | 360.600.000           | 72.120.000             | 100.000            |
| 4                                                          | LO-07    | 180,6                          |              | 361.200.000           | 72.240.000             | 100.000            |
| 5                                                          | LO-08    | 173,4                          | 1,2          | 357.204.000           | 71.440.800             | 100.000            |
| 6                                                          | LO-09    | 180                            |              | 306.000.000           | 61.200.000             | 100.000            |
| 7                                                          | LO-10    | 179,9                          |              | 305.830.000           | 61.166.000             | 100.000            |



|                                                                   |       |       |      |               |             |         |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------------|---------|
| 8                                                                 | LO-11 | 179,8 |      | 305.660.000   | 61.132.000  | 100.000 |
| 9                                                                 | LO-12 | 179,8 |      | 305.660.000   | 61.132.000  | 100.000 |
| 10                                                                | LO-13 | 179,7 |      | 305.490.000   | 61.098.000  | 100.000 |
| <b>C. Xã Ea Bar</b>                                               |       |       |      |               |             |         |
| <b>II. Khu tiếp giáp đường TL 19A (5 cũ) thuộc trường Hoa Lan</b> |       |       |      |               |             |         |
| 1                                                                 | T5-7  | 139,4 | 1,20 | 1.508.308.000 | 301.661.600 | 200.000 |

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở ;

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

2. Tổng giá khởi điểm: 10.482.812.000 đồng (*Mười tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, tám trăm mười hai ngàn đồng*).

3. Nguồn gốc pháp lý: Quyền sử dụng đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

4. Các giấy tờ pháp lý của tài sản và tài liệu làm căn cứ xử lý tài sản:

a) Quyết định số 4163/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của UBND huyện Buôn Đôn về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 17 (mười bảy) thửa đất tại địa bàn xã Tân Hoà, xã Ea Wer và xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk;

b) Quyết định số 4164/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của UBND huyện về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 17 (mười bảy) thửa đất tại địa bàn xã Tân Hoà, xã Ea Wer và xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn;

c) Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của UBND huyện Buôn Đôn về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 19 (mười chín) thửa đất tại địa bàn xã Tân Hoà, xã Krông Na huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk;

d) Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 của UBND huyện Buôn Đôn về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 19 (mười chín) thửa đất tại địa bàn xã Tân Hoà, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk;

đ) Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND huyện Buôn Đôn về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 26 thửa đất tại xã Tân Hoà; xã Krông Na, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk;

e) Thông báo số 119/TB-TTPTQĐ ngày 16/9/2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Buôn Đôn “V/v thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản” Quyền



sử dụng đất đối với 26 thửa đất tại xã Tân Hoà; xã Krông Na, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk;

g) Trích lục các thửa đất.

**Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:**

1. Thời gian: Người tham gia đấu giá tài sản có thể tự tìm hiểu hoặc liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 17/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/03/2025 (trong giờ hành chính);

2. Địa điểm: Tại các thửa đất đấu giá.

**Điều 3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:**

1. Thời gian bán Hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 06/03/2025 đến 11 giờ 30 phút ngày 24/03/2025 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

Người mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CCCD/CMND, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật và không hoàn lại tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.

\* Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá
- Quy chế cuộc đấu giá
- Phiếu trả giá
- Các Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Từ 8 giờ 00 phút ngày 06/03/2025 đến 11 giờ 30 phút ngày 24/03/2025 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk (Số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk);

b) Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 24/03/2025 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Buôn Đôn (Thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

**Điều 4. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước:**

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- a) Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: Theo điều 1 Quy chế.
- b) Tiền đặt trước: **Chi tiết tại Điều 1 Quy chế.**

2. Phương thức: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm mở tại Ngân hàng.

- Tên đơn vị thụ hưởng: **Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản**
- Số tài khoản **5220201000843** mở tại Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Lập Bắc Đắc Lắc.
- Nội dung nộp tiền/chuyển khoản: “Họ và tên” nộp tiền đặt trước đấu giá “tên tài sản đấu giá”.

### 3. Thời gian:

a) Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 06/03/2025 đến 11 giờ 30 phút ngày 24/03/2025.

b) Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm trước hoặc trong thời gian trên. Trường hợp số tiền đặt trước của khách hàng đã có trong tài khoản của Trung tâm trong thời gian trên, nhưng không đủ hoặc báo có sau thời gian trên thì không hợp lệ và không được tham gia cuộc đấu giá và được hoàn trả số tiền đặt trước đã nộp. Chứng từ nộp tiền đặt trước đồng thời được nộp đến Trung tâm trong khoảng thời gian nêu trên.

### 4. Xử lý tiền đặt trước:

a) Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp từ chối tham gia đấu giá do có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai hoặc không trúng đấu giá và không thuộc trường hợp không được trả lại theo quy định tại khoản c điều này.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá người được nhận lại tiền đặt trước theo quy định có trách nhiệm liên hệ với Trung tâm để cung cấp số tài khoản hoặc thông tin cá nhân để nhận lại khoản tiền đặt trước, Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về việc chậm trả lại tiền đặt trước theo quy định nếu người được nhận lại tiền đặt trước không liên hệ trong thời gian nêu trên.

c) Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu

giá tài sản (tiền đặt trước trong trường hợp này thuộc về người có tài sản đấu giá sau khi trừ thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và chi phí đấu giá), bao gồm:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

**Điều 5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá**

1. Thời gian, địa điểm (*trong giờ hành chính*): Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá thực hiện việc mua, nộp hồ sơ đăng ký hợp lệ; nộp tiền đặt trước theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này:

a) Từ 08 giờ 00 phút ngày 06/03/2025 đến 11 giờ 30 phút ngày 24/03/2025 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

b) Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 24/03/2025 tại Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Buôn Đôn (*Thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk*).

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá ngày 27/6/2024; pháp luật có liên quan và quy định tại Quy chế cuộc đấu giá, thực hiện việc mua, nộp hồ sơ đăng ký hợp lệ; nộp tiền đặt trước theo quy định.

a) Đối với tổ chức:

- Người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền hợp pháp) nộp phiếu đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của người tham gia đấu giá;
- Tổ chức tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ thông tin, trực tiếp ký và đóng dấu tổ chức vào đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá.

- Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước cho người khác đăng ký tham gia đấu giá đối với cùng một tài sản đấu giá.

- Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế cuộc đấu giá.

b) Đối với cá nhân:

- Nộp phiếu đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

- Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của người tham gia đấu giá;

- Cá nhân tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ thông tin, trực tiếp ký vào đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá.

- Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước cho người khác đăng ký tham gia đấu giá đối với cùng một tài sản đấu giá.

- Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế cuộc đấu giá.

c) Đối với trường hợp ủy quyền:

- Giấy ủy quyền đúng quy định của pháp luật;

- Căn cước công dân người ủy quyền hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định và người được ủy quyền.

3. Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.



e) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

f) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó

g) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các danh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

5. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá khi đã nộp đầy đủ thành phần hồ sơ và chứng từ nộp tiền đặt trước theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế này

**Điều 6. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá (buổi công bố giá):**

1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/03/2025.

2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại nhà Văn hoá Trung tâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk – Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

**Điều 7. Hình thức, phương thức đấu giá**

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

a) Cách thức trả giá: Thực hiện theo khoản 27 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024:

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá và phong bì đựng phiếu trả giá do Trung tâm phát hành. Người tham gia đấu giá được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá, thời gian công bố giá.

- Cách ghi phiếu: Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá (phiếu do Trung tâm phát hành và được đóng dấu treo của Trung tâm vào góc phía bên trái của tờ phiếu trả giá) và trực tiếp ghi đầy đủ thông tin trên phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình; phiếu trả giá phải được ghi bằng một loại mực (không sử dụng bút có mực màu đen, màu đỏ hoặc loại mực dễ phai). Trường hợp phiếu trả giá có sự sai lệch giữa số tiền trả giá bằng số và bằng chữ thì số tiền trả giá bằng chữ là số tiền trả giá của người tham gia đấu giá. Phiếu trả giá phải được người tham gia đấu giá trực tiếp ký.

- Người tham gia đấu giá có thể dùng giấy bạc hoặc cái loại giấy khác để bảo mật phiếu trả giá của mình. Phong bì đựng phiếu trả giá phải được ghi họ tên, ký tại

các mép của phong bì đựng phiếu. Trường hợp bỏ phiếu thay phải có giấy ủy quyền theo quy định.

- Trường hợp phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính sẽ được Trung tâm bỏ vào thùng phiếu nhưng phải đảm bảo phiếu trả giá được gửi đến trước thời hạn nộp phiếu. Những phiếu được gửi đến sau thời hạn nộp phiếu sẽ không được chấp nhận và được hoàn trả nguyên vẹn cho bưu chính.

- Thời hạn nộp, nhận phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 06/03/2025 đến 11 giờ 30 phút ngày 24/03/2025 tại Trung tâm.

- Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

- Thời gian công bố giá: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 03 năm 2025.

- Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đọc Quy chế cuộc đấu giá; Giới thiệu từng tài sản đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm của tài sản; phát số cho người tham gia đấu giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá.

- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ.

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá.

- Đấu giá viên tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá (Trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, Phiếu không nộp tiền đặt trước) công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá.

- Phiếu không hợp lệ:

- + Không điền đầy đủ các thông tin (Giá trả mua tài sản, ký xác nhận)

- + Phiếu trả giá không còn nguyên vẹn, rách nát và không xác định được thông tin của người tham gia đấu giá.

- + Người tham gia đấu giá không đủ điều kiện tham gia (Không nộp tiền đặt trước hoặc nộp không đúng thời gian quy định)

- + Giá trả thấp hơn giá khởi điểm.

- + Người tham gia đấu giá không tham gia buổi công bố giá.
- Phiếu hợp lệ: Là phiếu không thuộc một trong các trường hợp phiếu không hợp lệ nêu trên.
- Đấu giá viên Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.
- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

b) Bước giá tối thiểu:

- Giá khởi điểm < 500 triệu đồng: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).
- Giá khởi điểm  $\geq$  500 triệu đồng: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

\*Lưu ý: Giá trúng đấu giá tối thiểu  $\geq$  Giá khởi điểm/thửa + 01 bước giá.

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

3. Cuộc đấu giá chỉ được tổ chức khi có từ 02 tổ chức, cá nhân trở lên nộp hồ sơ và đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá.

**Điều 8. Không tổ chức đấu giá:**

Trung tâm không tổ chức đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức đấu giá. Người tham gia đấu giá nhận lại tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản.

**Điều 9. Thanh toán tiền mua tài sản**

1. Thanh toán tiền mua tài sản: Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế; chuyển chứng từ đã nộp tiền cho bên A để hoàn tất thủ tục có liên quan.

Thời gian nộp tiền như sau:

a) Lần thứ nhất: Chậm nhất 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp ít nhất 50% tiền sử dụng đất theo thông báo (Sau khi trừ số tiền đặt trước);

b) Lần thứ hai: Chậm nhất là 90 (Chín mươi) ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.



Trường hợp người đấu giá chậm nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo nộp tiền, thì mỗi ngày chậm, nộp thêm một khoản tiền phạt chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

c) Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước theo thông báo nộp tiền; chuyển chứng từ đã nộp cho Phòng Tài nguyên Môi trường để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

d) Huỷ kết quả trúng đấu giá: Trong vòng 120 (một trăm hai mươi) ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả đấu giá, người trúng đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ số tiền có ghi trong thông báo nộp tiền do cơ quan thuế thông báo thì Phòng Tài nguyên Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân huyện hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Người trúng đấu giá không được nhận lại khoản tiền đặt trước đối với thửa đất bị huỷ kết quả trúng đấu giá.

đ) Trường hợp khi bàn giao đất cho người trúng đấu giá, nếu diện tích thực tế tăng hoặc giảm so với diện tích đã công bố trong hồ sơ đấu giá thì phải quyết định bổ sung điều chỉnh lại Quyết định trúng đấu giá, số tiền phải nộp tương ứng tăng thêm hoặc giảm đi và được tính theo giá trị trúng đấu giá chia theo diện tích đất đã công bố trong hồ sơ đấu giá và nhân với diện tích đất tăng hoặc giảm.

e) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá.

Căn cứ vào quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của UBND huyện, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế; Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền, cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai.

2. Phương thức: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

#### **Điều 10. Cấp giấy chứng nhận, bàn giao quyền sử dụng đất:**

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá: Thực hiện theo khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024.

Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện,



UBND huyện Buôn Đôn tổ chức thực hiện giao đất trên thực địa cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện cấp nhập hồ sơ; chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, đất đai theo quy định hiện hành.

**Điều 11. Quy định tại phòng đấu giá:**

1. Người tham gia đấu giá:
  - a) Đối với tổ chức: Là người đại diện pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá;
  - b) Đối với cá nhân: Là người có tên trong phiếu đăng ký tham gia đấu giá.
2. Người tham gia cuộc đấu giá phải tuân thủ những quy định sau:
  - a) Có mặt đúng giờ, xuất trình giấy tờ tùy thân.
  - b) Chỉ những khách hàng có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá (hoặc được ủy quyền hợp lệ) mới được tham gia đấu giá;
  - c) Không sử dụng các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá; không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức cuộc đấu giá;
  - d) Không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào trong phòng đấu giá;
  - đ) Ngồi đúng vị trí được hướng dẫn, không đi lại trong phòng đấu giá; không nói chuyện trao đổi bàn bạc giữa những người tham gia đấu giá;
  - e) Không được chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá (nếu không được phép của người điều hành cuộc đấu giá);
3. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì thực hiện theo quy định của pháp luật. Văn bản ủy quyền phải được gửi tới Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trước thời gian bắt đầu tổ chức cuộc đấu giá.

**Điều 12. Quyền của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá**

1. Truất quyền tham gia cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản và khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;
2. Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá;
3. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 13. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá**

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 50 Luật đấu giá tài sản;

6. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó

8. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các danh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

9. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan

#### **Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá**

1. Ký biên bản đấu giá, Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

2. Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn tiền mua tài sản đấu giá;

3. Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 15. Tổ chức thực hiện**

Cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; cơ quan, đơn vị có tài sản; người tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế cuộc đấu giá này./.

*Nơi nhận:*

- Niêm yết công khai theo quy định;
- Người có tài sản đấu giá (p/hợp);
- Lưu: VT; Hsđg

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Mai Thế Tạo**